

**INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET
INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY**



**PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA
NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET**

**RULE BOOK ON DISCIPLINARY AND MATERIAL LIABILITY OF STUDENTS OF
HIGHER EDUCATION INSTITUTION INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY**

Septembar 2025.

Na osnovu člana 59. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 36/22 i 28/25), i člana 17. stav (1), tačka b) Statuta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, Upravni odbor Internacionalnog Burč univerziteta, na 84. redovnoj sjednici, održanoj 29.09.2025. godine, donio je

**PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI
STUDENATA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ
UNIVERZITET – INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY**

I OPĆE ODREDBE

1. Predmet pravilnika

Član 1.

Ovim Pravilnikom reguliše se disciplinska i materijalna odgovornost studenata na Internacionalnom Burč univerzitetu (u daljem tekstu: Univerzitet), odnosno na fakultetima koji se nalaze u sastavu Univerziteta, utvrđuju se obaveze studenata, lakše i teže disciplinske povrede, disciplinske mjere i naknada štete, nadležni disciplinski organi, pokretanje i provođenje postupka utvrđivanja odgovornosti, rokovi, evidencije i druga relevantna pitanja.

Član 2.

- (1) Odgovornost u skladu sa odredbama ovog Pravilnika može biti:
- a) disciplinska, usljed povrede obaveze (discipline) studenata, i
 - b) materijalna (naknada štete), kada je šteta prouzrokovana.
- (2) Odgovornost iz stava (1) ovog člana temelji se na krivici učinioca (subjektivna odgovornost).

Član 3.

Ukoliko određeno pitanje nije riješeno ovim Pravilnikom, supsidijarno se primjenjuju:

- a) Statut Univerziteta,
- b) opća pravila o krivičnoj i imovinskoj odgovornosti i
- c) pravila Zakona o upravnom postupku.

2. Pojam studenta

Član 4.

- (1) Student, u smislu ovog Pravilnika, jeste fizičko lice upisano na studije na Univerzitetu, odnosno fakultetu ili podorganizacionim jedinicama u sastavu Univerziteta.
- (2) Studentom iz stava (1) ovog člana smatra se i student na razmjeni i polaznik programa kontinuiranog usavršavanja koji se realizira na fakultetu, odnosno Univerzitetu.
- (3) Status studenta dokazuje se javnom ispravom koju izdaje Univerzitet i odgovarajućim evidencijama koje vodi Studentska služba Univerziteta.

3. Lice koje nema status studenta

Član 5.

- (1) Na lice koje, u smislu ovog Pravilnika, nema status studenta, a prekršilo je pravilo ili pravila vezana za studiranje koja su utvrđena Zakonom, aktima Univerziteta i aktima fakulteta, primjenjuju se opća pravila o krivičnoj i imovinskoj odgovornosti koja važe u BiH.
- (2) Protiv lica iz stava (1) ovog člana Pravilnika, Rektor podnosi prijavu nadležnom državnom organu.

4. Obaveze studenta

Član 6.

Student Univerziteta dužan je da se pridržava propisa utvrđenih Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i općim aktima Univerziteta i fakulteta u sastavu Univerziteta, da čuva ugled i da poštuje prava zaposlenih i studenata na Univerzitetu i fakultetu na kome studira, da poštuje propisanu disciplinu i uobičajena pravila ponašanja u okviru univerzitetske akademske zajednice i da uredno izvršava svoje obaveze.

5. Odnos disciplinske povrede, krivičnog djela i prekršaja

Član 7.

- (1) Pravosnažno utvrđena odgovornost za disciplinsku povredu koja ima obilježja krivičnog djela ili prekršaja ne isključuje mogućnost vođenja krivičnog ili prekršajnog postupka.
- (2) Disciplinski organi vezani su pravosnažnom krivičnom odlukom u pogledu postojanja krivičnog djela i krivice učinioca.
- (3) Disciplinski organi mogu prekinuti disciplinski postupak do okončanja krivičnog postupka za djelo iz stava (1) ovog člana.
- (4) Odredbe stava (2) i stava (3) ovog člana shodno se primenjuju i na odluku donesenu u prekršajnom postupku.

6. Naknada materijalne štete

Član 8.

Student je dužan da naknadi materijalnu štetu koju učini fakultetu, odnosno Univerzitetu.

7. Upotreba jezika i način komunikacije

Član 9.

Disciplinski postupak iz ovog Pravilnika se provodi na bosanskom ili engleskom jeziku. U slučaju da student ne razumije jezik na kojem se vodi disciplinski postupak, Univerzitet će mu obezbijediti prevodioca iz reda uposlenika.

Sva komunikacija u vezi pokretanja i vođenja disciplinskog postupka vrši se putem elektronske pošte ili pismenim putem na adresu stanovanja studenta.

II DISCIPLINSKE POVREDE

1. Pojam disciplinske povrede

Član 10.

Disciplinska povreda je ona povreda koja je ovim Pravilnikom predviđena kao disciplinska povreda i koja predstavlja povredu odredaba o obavezama studenta.

2. Vrste disciplinskih povreda

Član 11.

Disciplinska povreda može biti lakša i teža.

3. Lakše disciplinske povrede

Član 12.

Lakše disciplinske povrede učinjene na fakultetu, odnosno Univerzitetu su:

- a) dolazak na predavanje, vježbe i druge obavezne oblike nastave sa zakašnjenjem ili neopravdanim napuštanjem prije određenog vremena;
- b) kršenje reda na predavanjima, vježbama, ispitima i drugim oblicima nastave, kao i nenastavnim skupovima (svečanostima, tribinama, okruglim stolovima, panel diskusijama i sl.) koji se organizuju u prostorijama fakulteta i Univerziteta, a koje nije predviđeno kao teža disciplinska povreda;
- c) nedolično ponašanje na Univerzitetu ili neprimjeren odnos prema studentima, nastavnicima, saradnicima i drugim zaposlenicima Univerziteta;
- d) pravljenje izgreda u toku nastave čime se ometa normalan rad nastavnika i saradnika;
- e) oštećivanje opreme, bibliotečkog knjižnog fonda i druge imovine Univerziteta;
- f) prouzrokovanje manje materijalne štete na predmetima u vlasništvu Univerziteta ili u vlasništvu drugih lica, u okviru kampusa Univerziteta;
- g) ponašanje koje može narušiti ugled Univerziteta, studenata Univerziteta, nastavnika, saradnika i drugih zaposlenika Univerziteta;
- h) dolazak na kampus Univerziteta u garderobi neprikladnoj za akademsku ustanovu;
- i) učešće u političkim okupljanjima i drugim skupovima u prostorima Univerziteta čije je održavanje zabranjeno;
- j) pisanje ili crtanje sadržaja ili postavljanje postera i banera na kampusu na mjestima koja nisu predviđena za to i bez odobrenja nadležnih tijela Univerziteta;
- k) vršenje drugih aktivnosti kojima se nanosi šteta i narušava ugled Univerziteta, nastavnika i saradnika i drugih radnika Univerziteta i studenata.

4. Teže disciplinske povrede

Član 13.

Teže disciplinske povrede učinjene na fakultetu, odnosno Univerzitetu su:

- a) sprečavanje ili ometanje održavanja nastave (na predavanjima, vježbama, parcijalnim ispitima, laboratorijskim vježbama, završnim ispitima i drugim oblicima nastave) i rada u toku nastave;
 - b) namjerno nanošenje materijalne štete infrastrukturi, opremi i inventaru;
 - c) nanošenje povrede časti ili prijetnje nastavnicima, saradnicima i drugim zaposlenima, studentima kao i drugim licima koja se nalaze u prostorijama Univerziteta ili fakulteta;
 - d) dolazak studenta na nastavu, ispite i na fakultet, odnosno Univerzitet u vidno alkoholisanom stanju ili pod dejstvom opojnih droga, uz manifestaciju agresivnog ponašanja;
 - e) navođenje na upotrebu alkohola ili opojnih droga ili davanje ili pomaganje u upotrebi
-

alkohola ili opojnih droga ili upotreba tih sredstava u prostorijama fakulteta, odnosno Univerziteta;

- f) nepoštivanje zabrane o pušenju (uključujući konzumaciju duhanskih i srodnih proizvoda putem elektronskih cigareta, uređaja za zagrijavanje duhana (IQOS i sl.);
- g) nepridržavanje propisa o zaštiti na radu ili namjerno ugrožavanje bezbjednosti nepridržavanjem propisa o zaštiti na radu;
- h) korištenje ili posjedovanje nedozvoljenih sredstava na parcijalnom ispitu, završnom ispitu ili drugim ispitnim ili predispitnim obavezama;
- i) varanje na ispitu (prepisivanje), odnosno polaganje ispita protivno Pravilima studiranja I, II ili III. ciklusa studija;
- j) polaganje ispitnih ili predispitnih obaveza umjesto drugog i organizovanje polaganja ispita umjesto drugog i izrada pisanih radova za drugog;
- k) prepravka i upisivanje podataka u javnu ispravu koju izdaje fakultet, odnosno Univerzitet;
- l) neovlašteno audio, video ili fotografsko snimanje nastavnog procesa, ispita, nastavnika, saradnika, studenata ili drugih uposlenika Univerziteta, kao i distribucija takvih snimaka ili fotografija bez prethodne izričite saglasnosti snimljenih lica i/ili nadležnih tijela Univerziteta
- m) davanje dokumenata (indeks, studentska identifikaciona kartica) ili svojih lozinki za elektronske servise (lozinke za portal SIS, za e-poštu ili neke druge fakultetske servise) drugim studentima ili drugim fizičkim licima, osim u slučaju spriječenosti studenta da prisustvuje upisu ocjena za ispit koji je položio, ili ovjere indeksa za redovno prisustvo nastavi;
- n) prepravka ili dopisivanje podataka u evidencije koje vodi fakultet, odnosno Univerzitet;
- o) krađa imovine fakulteta, odnosno Univerziteta ili imovine zaposlenih i studenata;
- p) izazivanje tuče ili učestvovanje u tuči u prostorijama fakulteta, odnosno Univerziteta ili u dvorištu, kao i izazivanje nasilja i nedoličnog ponašanja na tim mjestima koje podrazumjeva: nasilno bacanje predmeta; unošenje obilježja kojima se vrijeđaju nacionalna, rasna, vjerska ili druga osjećanja ili na drugi način izaziva mržnja ili netrpeljivost koja može da dovede do fizičkih sukoba; neovlašteni ulazak u službene prostorije fakulteta, odnosno Univerziteta; pokušaj unošenja, kao unošenje, ili korištenje pirotehničkih sredstava i drugih predmeta i sredstava kojima može da se ugrozi bezbjednost studenata i zaposlenih na fakultetu ili Univerzitetu ili ometa tok nastave, paljenje predmeta;
- q) širenje nacionalne, vjerske, rasne i druge netrpeljivosti;
- r) političko, stranačko i vjersko organizovanje i djelovanje u prostorijama fakulteta, odnosno Univerziteta;
- s) neovlašteno umnožavanje materijala za pripremanje ispita (fotokopiranje udžbenika i sl.) radi stavljanja u promet i sticanja materijalne dobiti;
- t) neovlašteno korištenje sredstava računskog centra, laboratorija i drugih organizacionih jedinica;
- u) pomaganje i prikrivanje aktivnosti svih lica koja čine disciplinsku povredu u smislu ovog pravilnika, odnosno prekršaj;
- v) podnošenje djelimičnih ili potpunih plagijata (naročito radova prethodno ocijenjenih na istom ili drugom fakultetu ili Univerzitetu) u okviru domaćih zadataka, seminarskih ili semestralnih radova, laboratorijskih vježbi ili izvještaja, projekata ili drugih ispitnih ili predispitnih obaveza;
- w) iznošenje i pronošnje, putem sredstava javnog informisanja i na javnim skupovima, neistinitih tvrdnji kojima se nanosi šteta ugledu Univerziteta;
- x) objavljivanje informacija i službenih dokumenata u sredstvima javnog informisanja i na internetu bez dopuštenja nadležnih organa Univerziteta;

- y) unošenje oružja i eksplozivnih naprava na kampus Univerziteta;
- z) težom povredom smatra se tri ili više puta ponovljena lakša povreda;
- aa) druge aktivnosti koje nisu navedene, a predviđene su kao kažnjive drugim propisima ili općim aktima Univerziteta i fakulteta, a koje kao težu povredu ocijeni disciplinska komisija.

5. Svojstvo u izvršenju povrede obaveze/discipline

Član 14.

- (1) Povredu obaveze/discipline student može učiniti u svojstvu:
 - a) izvršioca ili saizvršioca (više lica),
 - b) podstrekača,
 - c) pomagača, i
 - d) prikriivača.
- (2) Svojstvo i stepen krivice (krivnje) u izvršenju povrede obaveze utvrđuju se u disciplinskom postupku.

6. Mjesto izvršenja povrede obaveze/discipline

Član 15.

Povreda obaveze/discipline može biti učinjena:

- a) u bilo kojoj prostoriji u zgradi ili zgradama Univerziteta ili u neposrednoj blizini zgrade Univerziteta;
- b) u prostorijama ili ispred prostorija u kojima se izvodi nastava;
- c) na svakom drugom mjestu, ako se preduzetim radnjama narušava ugled Univerziteta, drugog studenta ili studenata, nastavnika i saradnika ili nekog iz nenastavnog osoblja Univerziteta (npr. iznošenje neistinitih informacija, podataka);
- d) na svakom drugom mjestu, ako se preduzetim radnjama namjeravalo steći neko pravo na protupravan način ili protivpravna imovinska korist (npr. falsifikovanje javne isprave koju izdaje Univerzitet);
- e) Povreda obaveze/discipline smatra se učinjenom i kada je izvršena putem digitalnih sredstava komunikacije (elektronska pošta, društvene mreže, online platforme i sl.), bez obzira na fizičku lokaciju učinioca, ako je njome narušen ugled Univerziteta, prava drugih studenata, nastavnog osoblja ili je nanesena druga relevantna šteta.

III DISCIPLINSKE MJERE I NAKNADA ŠTETE

1. Vrste disciplinskih mera

Član 16.

- (1) Učiniocu lakše disciplinske povrede se mogu izreći sljedeće disciplinske mjere:
 - a) usmena opomena;
 - b) javna opomena (oglašavanje na oglasnoj tabli Univerziteta);
 - c) opomena pred isključenje.
 - (2) Učiniocu teže disciplinske povrede se mogu izreći sljedeće disciplinske mjere:
 - a) zabrana polaganja određenih predispitnih obaveza u jednom ili više termina;
 - b) zabrana polaganja određenih ispita u jednom ili više ispitnih rokova;
-

- c) zabrana polaganja svih ispita u jednom ili više ispitnih rokova;
- d) oduzimanje odnosno smanjenje stipendije/popusta na školarinu dodijeljenog od strane Univerziteta po bilo kom osnovu;
- e) djelimična ili puna suspenzija sa fakulteta, odnosno Univerziteta za određeni vremenski period;
- f) isključenje sa studija na fakultetu, odnosno Univerzitetu.

2. Suspenzija sa fakulteta odnosno Univerziteta

Član 17.

- (1) Suspenzija sa fakulteta, odnosno Univerziteta ne može biti kraća od jednog mjeseca, niti duža od dva semestra.
- (2) Ova disciplinska mjera može se izreći za sva prava i obaveze studenta, odnosno sve registrovane aktivnosti na Univerzitetu (puna suspenzija) ili za pojedina prava i obaveze (djelimična suspenzija) o čemu odlučuje organ nadležan u skladu sa ovim Pravilnikom.
- (3) Za vrijeme trajanja pune suspenzije, prava studenta (predavanja, vježbe i druge aktivnosti predviđene akademskim kalendarom) miruju, a student je dužan ispunjavati svoje administrativne i finansijske obaveze u tom periodu. U slučaju djelimične suspenzije, prava studenta miruju u odnosu na predmete i aktivnosti za koje je suspendovan izrečenom disciplinskom mjerom.

3. Isključenje sa studija fakulteta, odnosno Univerziteta

Član 18.

- (1) Mjera isključenja sa Univerziteta može se izreći samo za težu povredu.
- (2) U slučaju izricanja ove mjere, studentu se može izreći i mjera zabrane upisa na Univerzitet u maksimalnom trajanju od dvije akademske godine.

4. Mjere propisane drugim aktima

Član 19.

- (1) Drugim općim aktima Univerziteta, odnosno njegovih organizacionih i podorganizacionih jedinica, mogu se dodatno propisati posebne mjere za određene povrede studentskih obaveza vezane za posebnu vrstu studija (npr. Pripremna škola engleskog jezika, stručni studiji) koje se izriču u postupcima uređenim datim aktima.
- (2) Na sva pitanja koja nisu uređena datim aktima primjenjuje se ovaj Pravilnik.

5. Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti

Član 20.

Prilikom izricanja disciplinske mjere uzimaju se u obzir olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, a naročito:

- a) težina povrede i njene posljedice;
 - b) stepen odgovornosti studenta;
 - c) uslovi pod kojima je povreda učinjena;
 - d) prethodno ponašanje studenta;
 - e) ponašanje studenta u toku postupka;
-

- f) stav oštećenog ako se radi o takvoj vrsti povrede i sl.

6. Naknada štete

Član 21.

- (1) Odgovornost iz osnova prouzrokovanja štete postoji, ako je radnja učinjena namjerno ili iz krajnje nepažnje.
- (2) Naknada prouzrokovane štete obuhvata prostu (stvarnu) štetu u visini stvarnog oštećenja, uključujući i odgovarajuće troškove.

7. Kumulacija sankcija

Član 22.

Odlukom o izricanju disciplinske mjere određuje se i iznos naknade štete, ako je šteta prouzrokovana.

8. Šteta učinjena drugom licu

Član 23.

Ako je student prouzrokovao štetu na imovini ili ličnom dobru drugom licu, Univerzitet ne odgovara za štetu.

IV DISCIPLINSKI ORGANI

1. Nadležnost

Član 24.

- (1) Disciplinski organi koji vode disciplinski postupak su:
 - a) disciplinska komisija fakulteta kao prvostepeni organ (u daljem tekstu: prvostepena komisija);
 - b) disciplinska komisija Univerziteta kao drugostepeni organ (u daljem tekstu: drugostepena komisija).
- (2) O disciplinskoj povredi koju učini student koji je član Studentskog parlamenta Univerziteta (ako je povredu načinio vršeći svoju funkciju) u prvom stepenu odlučuje *ad hoc* disciplinska komisija od tri člana koje imenuje Rektor, a od kojih je jedan član student koga delegira Studentski parlament Univerziteta. Drugostepenu komisiju imenuje Predsjednik Upravnog odbora.
- (3) O disciplinskoj povredi koju učini student – polaznik Pripremne škole engleskog jezika u prvom stepenu odlučuje *ad hoc* disciplinska komisija od tri člana koje imenuje Direktor Pripremne škole engleskog jezika. U drugom stepenu disciplinsku komisiju imenuje Rektor Univerziteta.

2. Sastav

Član 25.

- (1) Prvostepena komisija se sastoji od tri člana i imenuje je Dekan fakulteta iz reda nastavnika
-

ili uposlenika Univerziteta, odnosno Rektor ili Direktor Pripremne škole iz reda nastavnika ili uposlenika Univerziteta za slučajeve iz stava (2) i (3) prethodnog člana.

- (2) Drugostepena komisija iz stava (1) prethodnog člana se sastoji od pet članova i imenuje je Rektor Univerziteta.
- (3) Drugostepena komisija iz stava (2) prethodnog člana se sastoji od pet članova i imenuje je Predsjednik Upravnog odbora.
- (4) Drugostepena komisija iz stava (3) prethodnog člana se sastoji od pet članova i imenuje je Rektor Univerziteta.
- (5) Sve disciplinske komisije iz ovog člana imaju sekretara, kojeg imenuje nadležni organ uz imenovanje članova komisije. Sekretar učestvuje u radu komisije, vodi zapisnike i pruža administrativno-pravnu podršku, ali nema pravo glasa u odlučivanju.

V PRVOSTEPENI DISCIPLINSKI POSTUPAK

1. Disciplinska prijava

Član 26.

- (1) Disciplinsku prijavu može podnijeti nastavnik, saradnik, lice zaposleno na Univerzitetu, student i drugo zainteresovano lice.
- (2) U disciplinskoj prijavi se moraju naznačiti: ime i prezime studenta, vrijeme, mjesto i način izvršenja disciplinske povrede, podatke o šteti ako je nastala, dokaze i potpis podnosioca.
- (3) Prijava se podnosi u pisanom obliku, neposredno, redovnom ili elektronskom poštom.
- (4) Ako je disciplinska prijava očigledno neosnovana, ne sadrži relevantne činjenice, ili je podnesena sa očitom namjerom uznemiravanja, zloupotrebe postupka ili lične diskreditacije, nadležni organ (Dekan, Rektor ili Direktor Pripremne škole) može donijeti odluku o njenom odbacivanju bez pokretanja disciplinskog postupka.
- (5) Odluka o odbacivanju prijave mora biti obrazložena i dostavljena podnosiocu prijave.
- (6) Podnositelj prijave ima pravo izjaviti žalbu protiv odluke o odbacivanju prijave, i to:
 - a) Rektor, ako je odluku donio Dekan ili Direktor Pripremne škole;
 - b) Upravnom odboru, ako je odluku donio Rektor.
- (7) Žalba se podnosi u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja odluke, a odlučuje se bez održavanja rasprave, na osnovu sadržaja prijave i dostavljenih razloga.

2. Nadležnost osobe odgovorne za pokretanje disciplinskog postupka

Član 27.

Disciplinska prijava se podnosi Dekanu fakulteta, Rektor, ili Direktor Pripremne škole, ovisno o statusu i afilijaciji studenta koji je počinio disciplinsku povredu.

3. Pokretanje postupka

Član 28.

- (1) Postupak za utvrđivanje odgovornosti pokreće Dekan ili šef podorganizacione jedinice odlukom o imenovanju disciplinske komisije. Komisija iz člana 24. ovog Pravilnika može biti imenovana i kao stalna.
-

- (2) Disciplinski postupak u smislu člana 24. stav (2) ovog Pravilnika pokreće Rektor Univerziteta.
- (3) Disciplinski postupak u smislu člana 24. stav (3) ovog Pravilnika pokreće Direktor Pripremlne škole.
- (4) Odluka o pokretanju postupka dostavlja se studentu putem elektronske pošte (zvanična univerzitetska e-mail adresa) ili pismeno na adresu stanovanja. Odluka sadrži pouku da student može angažovati punomoćnika u postupku.

Skraćeni disciplinski postupak

Član 29.

- (1) Kada postoje jasni i neosporni dokazi o počinjenju disciplinske povrede, skraćeni disciplinski postupak se može provesti na prijedlog komisije iz člana 24. ovog Pravilnika.
- (2) Prijedlog za provođenje skraćenog disciplinskog postupka iz stava (1) ovog člana se dostavlja studentu. Ukoliko se student pristane na provođenje skraćenog disciplinskog postupka, pristupa se zaključenju sporazuma o priznanju odgovornosti, kojim student priznaje učinjenje disciplinske povrede, prihvata izricanje disciplinske mjere i odriče se prava na žalbu.
- (3) U slučaju primjene skraćenog postupka disciplinska komisija je ovlaštena predložiti Rektor, Dekanu ili šef podorganizacije jedinice izricanje blaže disciplinske mjere u odnosu na propisane Pravilnikom, u skladu s težinom povrede, pri čemu se u obzir uzimaju sve relevantne okolnosti, uključujući stepen odgovornosti studenta, motive povrede, dosadašnje ponašanje i eventualne olakšavajuće okolnosti.
- (4) Sporazum o priznanju odgovornosti zaključuje se isključivo u pismenoj formi između studenta i nadležnog organa (Rektor, Dekan ili Direktor Pripremlne škole), na osnovu prijedloga disciplinske komisije. Sporazum mora sadržavati sljedeće elemente:
 - a) Podatke o student
 - b) Kratak opis disciplinske povrede
 - c) Izričito priznanje odgovornosti
 - d) Vrstu disciplinske mjere koju student prihvata
 - e) Izjavu o odricanju prava na žalbu
 - f) Datum i potpise stranaka
 - g) Potpis punomoćnika, ako je isti angažovan u toku postupka
- (5) Sporazum se smatra pravosnažnom odlukom u smislu odredaba ovog Pravilnika i arhivira se u studentskom dosijeu.
- (6) Zaključenje sporazuma moguće je i u postupku po žalbi, prije donošenja odluke po žalbi, ukoliko student i nadležni organ drugostepenog nivoa pristanu na njegovo zaključenje. U tom slučaju, drugostepena disciplinska komisija donosi preporuku o zaključenju sporazuma, a nadležni organ (Rektor, Dekan ili Direktor Pripremlne škole) zaključuje sporazum sa studentom.
- (7) Zaključenjem sporazuma u postupku po žalbi, prethodna odluka se stavlja van snage, a postupak se smatra okončanim zaključenjem sporazuma.
- (8) Student ima pravo na branioca po vlastitom izboru, koji može biti prisutan u toku postupka i pružiti mu stručnu pomoć prilikom zaključivanja sporazuma o priznanju odgovornosti.

Član 30.

- (1) Kada je student neposredno zatečen u korištenju nedozvoljenih sredstava tokom ispita ili
-

- u drugom obliku varanja na ispitu (prepisivanja), u smislu člana 13. stav (1) tač. h) i i) ovog Pravilnika, te dobrovoljno i odmah po utvrđenju povrede potpiše izjavu o priznanju, disciplinski postupak se može okončati bez održavanja usmene rasprave.
- (2) O utvrđenim okolnostima sačinjava se zapisnik, koji sastavlja profesor, asistent ili drugo ovlašteno lice koje je neposredno utvrdilo povredu, a student daje izjavu o priznanju, na obrascima koji čine Prilog 1 i Prilog 2 ovog Pravilnika.
 - (3) U slučajevima iz st. (1) i (2) ovog člana, disciplinska komisija se ne imenuje, već se zapisnik i izjava o priznanju dostavljaju nadležnom organu (Dekanu, Rektor ili Direktoru Pripreme škole), koji je ovlašten da, na osnovu dostavljene dokumentacije, donese odluku o izricanju blaže disciplinske mjere u odnosu na propisane ovim Pravilnikom.
 - (4) Odluka donesena u skladu sa stavom (3) ovog člana ima pravnu snagu kao i odluke donesene u redovnom postupku, te se studentu dostavlja u skladu sa članom 35. ovog Pravilnika.
 - (5) Student ima pravo da izjavi žalbu protiv odluke iz stava (4) ovog člana, i to nadležnom organu koji je donio odluku (Dekanu, Rektor ili Direktoru Pripreme škole), u roku propisanom članom 38. ovog Pravilnika. U tom slučaju, smatra se da izjava o priznanju i odluka iz stava (3) ovog člana nemaju pravno dejstvo, te će nadležni organ imenovati disciplinsku komisiju u skladu sa članom 24. ovog Pravilnika, a postupak će se dalje voditi kao redovni disciplinski postupak.
 - (6) Student može i bez izjavljivanja žalbe, u roku od tri (3) dana od davanja izjave o priznanju, povući izjavu i zahtijevati vođenje redovnog disciplinskog postupka. U tom slučaju, izjava o priznanju ne može se koristiti kao jedini dokaz protiv studenta.
 - (7) Ova procedura se može primijeniti isključivo u slučajevima povreda propisanih članom 13. stav (1) tač. h) i i) ovog Pravilnika.

4. Rokovi

Član 31.

- (1) Postupak za utvrđivanje odgovornosti studenta za učinjene povrede obaveza/discipline i prouzrokovanu štetu, ne može se pokrenuti niti voditi:
 - a) nakon isteka šest mjeseci od dana saznanja za povredu obaveze i počinioa (subjektivni rok);
 - b) nakon isteka godine dana od dana kada je povreda obaveze iz stava 1 ovog člana učinjena (objektivni rok).
- (2) Ako učinjena povreda obaveze/discipline ima obilježje krivičnog djela (npr. falsifikovanje javne isprave), apsolutni rok zastare jeste onaj rok koji je krivičnim zakonom utvrđen za to djelo.

5. Pravne posljedice pokretanja disciplinskog postupka

Član 32.

Student protiv koga je pokrenut disciplinski postupak (u daljem tekstu: optuženi) ne može da se ispiše sa fakulteta, odnosno Univerziteta sve do pravnosnažnog okončanja disciplinskog postupka.

6. Zakazivanje rasprave

Član 33.

- (1) Disciplinska komisija zakazuje raspravu za utvrđivanje odgovornosti za povredu obaveze/discipline i prouzrokovanu štetu u što kraćem roku.
- (2) Rasprava se zakazuje u prostorijama Univerziteta u toku radnog vremena ili putem video veze (Zoom, Google Meet ili druga platforma). Ukoliko se rasprava održava u sjedištu Univerziteta, lica koja su pozvana mogu biti saslušana ili lično na raspravi ili putem video veze.
- (3) Na raspravu se poziva student protiv koga je pokrenut postupak ili njegov punomoćnik i drugo lice čije je prisustvo neophodno.
- (4) U slučaju da je povredom discipline studenta oštećen drugi student ili lice zaposleno na Univerzitetu, takvo lice se može pozvati na raspravu, odvojeno ili istovremeno sa akterima iz stava (3) ovog člana. Disciplinska komisija može odlučiti da umjesto saslušanja na raspravi, ovo lice dostavi pismenu izjavu o disciplinskoj povredi studenta.

7. Održavanje (tok) rasprave

Član 34.

- (1) Usmenu raspravu vodi predsjednik Disciplinske komisije.
- (2) Rasprava se ne može održati, ako student protiv koga se vodi postupak, odnosno njegov punomoćnik nije uredno obaviješten.
- (3) Ukoliko se student protiv koga se vodi postupak, odnosno njegov punomoćnik ne pojavi na raspravi, a uredno je obaviješten, rasprava će se odgoditi, a studentu će se odmah po odgodi uputiti novi poziv. Nova rasprava se zakazuje najkasnije u roku od pet (5) dana od dana odgode prethodno zakazane rasprave.
- (4) Ukoliko se student ili njegov punomoćnik ne pojavi na narednoj raspravi, rasprava će se provesti bez njihovog prisustva, a disciplinska komisija će odluku donijeti na osnovu ostalih raspoloživih dokaza u skladu sa ovim Pravilnikom.
- (5) Usmena rasprava se odvija prema sljedećem redoslijedu:
 - a) konstatovanje prisustva pozvanih lica i utvrđivanje njihovog svojstva (lice protiv koga se vodi postupak, svjedok, vještak, oštećeno lice ukoliko je pozvano, zapisničar i dr.),
 - b) čitanje disciplinske povrede za koju se student tereti,
 - c) davanje izjave od strane studenta protiv koga se vodi postupak (ako je prisutan),
 - d) provođenje dokaznog postupka uvidom u javne isprave, saslušanjem svjedoka, uvidom u odgovarajuće evidencije Univerziteta, saslušanjem vještaka i dr.,
 - e) davanje završnih izjava studenta protiv koga se vodi postupak, i eventualno, njegovog punomoćnika.
- (6) Rasprava se odvija postavljanjem pitanja i davanjem odgovora (kontradiktornost postupka). Ako se rasprava ne može završiti na jednom ročištu, zakazuje se novo ročište, najkasnije za petnaest (15) dana.
- (7) Lica koja su pozvana na raspravu mogu dati i pisane izjave o okolnostima disciplinske povrede, koje disciplinska komisija koristi kao jedan od dokaza u postupku.

8. Donošenje i dostavljanje odluke

Član 35.

- (1) Odluku, kojom se odlučuje o disciplinskoj mjeri i eventualnoj naknadi štete, Dekan, Rektor ili Direktor pripremljene škole donosi najkasnije osam (8) dana nakon zaključenja rasprave, na osnovu prijedloga Disciplinske komisije.
 - (2) Odluka iz stava (1) ovog člana sadrži, naročito:
 - a) ime i prezime studenta protiv koga se izriče mjera i podaci o njegovoj identifikaciji,
-

- b) opis učinjene radnje, mjesto, vrijeme i način izvršenja,
 - c) vrstu disciplinske mjere i iznos naknade štete, ako je student proglašen krivim,
 - d) obrazloženje rješenja,
 - e) pouku o pravnom lijeku i rok za podnošenje žalbe i
 - f) potpis Dekana, Rektora ili Direktora Pripreme škole i pečat, sa brojem i datumom rješenja.
- (3) Ako je student oslobođen od odgovornosti ili je postupak o utvrđivanju odgovornosti obustavljen, u dispozitivu odluke se navodi izreka o tome uz sve ostale elemente iz stava (3) ovog člana.
- (4) Odluka iz stava (1) ovog člana dostavlja se studentu putem elektronske pošte (zvanična studentska e-mail adresa) ili na adresu stanovanja studenta. U protivnom, primijenit će se odredbe o dostavljanju pismena Zakona o upravnom postupku.
- (5) Kada se postupak provodi na engleskom jeziku ili kombinovano (korištenje više jezika u postupku radi ispravnog utvrđivanja činjeničnog stanja) uz eventualnu pomoć prevodioca ako student - optuženi tečno ne govori bosanski ili engleski jezik, studenta se uz pomoć prevodioca može ispitivati na jeziku koji razumije. Izjave svjedoka i ostalih učesnika na raspravi se mogu uzimati na bosanskom ili engleskom jeziku, a izuzetno na drugom jeziku koji razumiju uz pomoć prevodioca.

9. Žalba

Član 36.

- (1) Protiv odluke iz člana 35. ovog Pravilnika student može, lično (elektronskom poštom ili pisanim putem) ili putem svog punomoćnika, izjaviti žalbu o kojoj odlučuje drugostepena disciplinska komisija iz člana 24. i 25. ovog Pravilnika.
- (2) Odluka drugostepene disciplinske komisije je konačna.

VI DRUGOSTEPENI POSTUPAK

1. Ovlašteni podnosioci žalbe

Član 37.

Protiv odluke prvostepene disciplinske komisije žalbu mogu da izjave:

- a) student kome je izrečena disciplinska mjera ili njegov punomoćnik;
- b) podnosilac disciplinske prijave.

2. Podnošenje žalbe

Član 38.

- (1) Žalba se izjavljuje u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja odluke prvostepenog organa studentu, odnosno njegovom punomoćniku.
- (2) Student protiv koga je izrečena disciplinska mjera, lično ili putem punomoćnika, žalbu dostavlja Dekanu, Rektor ili Direktor Pripreme škole, ovisno o statusu i afilijaciji studenta. Žalba se dostavlja sa spisom predmeta drugostepenoj disciplinskoj komisiji bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri (3) dana.

3. Razlozi za podnošenje žalbe

Član 39.

Razlozi za podnošenje žalbe su:

- a) bitne povrede odredaba disciplinskog postupka;
- b) pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje;
- c) pogrešna primjena odredaba ovog Pravilnika.

4. Odlučivanje o žalbi

Član 40.

- (1) Drugostepena disciplinska komisija odlučuje o žalbi u roku od petnaest (15) dana.
- (2) Odluka po žalbi se donosi na osnovu spisa predmeta i dostavljenih dokaza, van rasprave. Izuzetno, drugostepena komisija može održati raspravu i saslušati studenta ili njegovog punomoćnika, ukoliko ocijeni da bi ovo saslušanje bilo odlučujuće za ispravno utvrđivanje činjeničnog stanja.
- (3) Drugostepena komisija može prvostepenu odluku potvrditi, preinačiti ili vratiti prvostepenoj disciplinskoj komisiji na ponovno razmatranje.

5. Objavljivanje odluka

Član 41.

- (1) Pravosnažna odluka disciplinske komisije dostavlja se studentu putem elektronske pošte (zvanična studentska e-mail adresa) ili na adresu stanovanja studenta, te se može objaviti i na oglasnoj tabli Univerziteta, fakulteta ili Pripreme škole, trideset (30) dana od dana konačnosti odluke u slučaju teže povrede obaveze i sedam (7) dana u slučaju lakše povrede. Izrečena disciplinska mjera se dodatno može upisati u matičnu knjigu.
- (2) Disciplinska komisija može odrediti da se odluka kojom se izriču mjere za teže disciplinske povrede objavi i na drugi način (čitanjem odluke na časovima nastave, objavljivanjem u studentskoj štampi, na skupovima studenata i sl.).

6. Sprovođenje disciplinskih odluka

Član 42.

O izvršenju pravosnažne odluke disciplinskih organa stara se Dekan, Rektor, odnosno Direktor pripreme škole engleskog jezika.

7. Primjena pravila Zakona o upravnom postupku

Član 43.

Na postupak utvrđivanja odgovornosti studenata supsidijarno se primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku FBiH.

8. Evidencije

Član 44.

- (1) O izrečenim disciplinskim mjerama i naknadi štete vodi se posebna evidencija, koju utvrđuje Rektor.
- (2) Evidenciju iz stava (1) ovog člana vodi Studentska služba Univerziteta.
- (3) Disciplinska mjera izrečena studentu briše se iz evidencije ako u periodu od jedne (1) godine od dana pravosnažnosti odluke student ne učini novu disciplinsku povredu.
- (4) U slučaju težih disciplinskih mjera, rok za brisanje iz evidencije je dvije (2) godine, osim mjere isključenja, koja ostaje trajno evidentirana.
- (5) Odluku o brisanju iz evidencije donosi Rektor, na prijedlog Studentske službe.
- (6) Student ima pravo podnijeti obrazloženi zahtjev za rehabilitaciju i ranije, ako postoje posebno opravdani razlozi (npr. javno izvinjenje, aktivno učešće u akademskim ili društveno korisnim aktivnostima i sl.).

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.

Postupak koji je pokrenut protiv studenta prije dana stupanja na snagu ovog Pravilnika okončat će se prema odredbama ovog Pravilnika, ako je on povoljniji za studenta.

Član 46.

- (1) Danom primjene ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti studenata broj: 01-41-4/22 od 15.02.2022. godine.
- (2) Za tumačenje pojedinih odredbi ovog Pravilnika nadležna je Služba za pravne poslove Univerziteta i Upravni odbor.
- (3) Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
- (4) Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Sarajevo, 29.09.2025. godine
Broj: 01-346-3/25

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Timothy Donald Fisher

Dostavljeno:

9x Članovi
1x a/a

Objavljeno na:

www.ibu.edu.ba

PRILOG 1

ZAPISNIK O NEPOSREDNO UTVRĐENOJ DISCIPLINSKOJ POVREDI TOKOM ISPITA

(u skladu sa članom 30. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University)

1. Podaci o studentu:

- Ime i prezime: _____
 - Broj indeksa: _____
 - Studijski program / ciklus studija: _____
-

2. Podaci o ispitnoj aktivnosti:

- Naziv predmeta: _____
 - Datum i vrijeme ispita: _____
 - Mjesto održavanja ispita: _____
-

3. Utvrđena povreda:

- ☐ Korištenje nedozvoljenih sredstava (mobitel, slušalice itd.)
 - ☐ Prepisivanje sa drugog rada
 - ☐ Komunikacija sa drugim studentom tokom ispita
 - ☐ Drugo (navesti): _____
-

4. Opis događaja (kronološki i konkretno):

(profesor, asistent ili drugo ovlašteno lice opisuje šta je i kada uočeno, koje radnje su poduzete, reakcija studenta itd.)

5. Prilog: izjava studenta o priznanju (Prilog 2):

☐ DA ☐ NE Datum izjave: _____

6. Lica prisutna pri konstatovanju povrede:

- Ime i prezime profesora/asistenta/ovlaštenog lica: _____
- Dodatne osobe ako postoje (npr. dežurni, drugi student): _____

7. Napomene (po potrebi):

8. Potpisi:

Ovlašteno lice koje je sačinilo zapisnik:

Ime i prezime: _____ Potpis: _____ Datum: _____

Student:

Ime i prezime: _____ Potpis: _____ Datum: _____

PRILOG 2

IZJAVA STUDENTA O PRIZNANJU DISCIPLINSKE POVREDE

(u skladu sa članom 30. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University)

Ja,

ime i prezime: _____

broj indeksa: _____

studijski program / ciklus studija: _____

izjavljujem sljedeće:

Dana _____, tokom ispita iz predmeta _____, održanog na _____ (lokacija), počinio/la sam **disciplinsku povredu iz člana 13. stav (1) tač. h) i/ili i) Pravilnika**, tako što sam:

☐ koristio/la nedozvoljena sredstva (npr. mobilni telefon, slušalice i sl.)

☐ prepisivao/la od drugog studenta

☐ na drugi način pokušao/la neovlašteno ostvariti rezultat na ispitu

☐ drugo (navesti): _____

Izjavljujem da **dobrovoljno i bez prisile** dajem ovu izjavu, te da sam u cijelosti **upoznat/a sa odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti studenata**, naročito sa članom 30. koji se odnosi na postupanje u slučajevima neposredno utvrđene povrede.

Također potvrđujem da mi je objašnjeno:

- da imam pravo na žalbu protiv odluke koja bude donesena na osnovu ove izjave,
- da imam pravo da u roku od tri (3) dana odustajem od ove izjave i tražim vođenje redovnog disciplinskog postupka,
- da ova izjava može predstavljati osnov za izricanje blaže disciplinske mjere bez imenovanja disciplinske komisije.

Ovu izjavu dajem u potpunosti svjestan/svjesna njenih pravnih posljedica.

Datum: _____

Mjesto: _____

Potpis studenta: _____

Potpis ovlaštenog lica koje je zaprimilo izjavu: _____